

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1385/2543

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท เบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 วรรคสาม

โจทก์ทั้งสองฟ้องบรรยายความเป็นมาแห่งคดีเกี่ยวกับจำเลยได้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ตรวจพบว่าจำเลยได้สำแดงน้ำหนักสุทธิของสินค้าไม่ถูกต้อง ต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้อากรขาดรวมถึงความรับผิดชอบของจำเลยผู้ส่งสินค้านำเข้ารายพิพาท ให้เป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างดีตามคำให้การของจำเลยก็ปรากฏว่าจำเลยเข้าใจและต่อสู้คดีได้ถูกต้องคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นคำฟ้องที่ได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับ รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาครบถ้วน ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกเอาเงินภาษีอากรส่วนที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาแห่งสินค้าที่นำเข้า มิใช่กรณีการคิดคำนวณอากรผิดพลาดจึงมีอายุความ 10 ปี นับจากวันที่นำเข้าของเข้า จำเลยนำสินค้าเข้ามาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2531 โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2541 ยังไม่ครบ 10 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

จำเลยนำแผ่นพลาสติกชนิดแข็งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยระบุในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าว่าสินค้ามีแหล่งกำเนิดในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 3,060 แผ่น น้ำหนัก 17,847 กิโลกรัม สําแดงราคา ซีแอนด์ เอฟ47,959 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งตามพิกัดอัตราศุลกากรได้กำหนดให้คิดอัตราอากรร้อยละ 60 ของราคาหรือในอัตรา 14 บาทต่อ 1 กิโลกรัม เมื่อคำนวณตามน้ำหนักแล้วมีราคา 2.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยกิโลกรัม แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้ามีน้ำหนัก 52,311.70 กิโลกรัม มีใช้น้ำหนัก 17,847 กิโลกรัม ตามที่จำเลยสําแดงราคาสินค้าของจำเลยต่อ 1 กิโลกรัมจึงคิดเป็นเงิน 0.91 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อนำราคาดังกล่าวไปเทียบกับราคาสินค้าของผู้นำเข้ารายอื่นที่นำเข้าจากประเทศไต้หวัน ซึ่งมีราคาต่อ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1.31 ถึง 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาสินค้าที่จำเลยสําแดงจึงต่ำกว่าราคาที่มีผู้นำเข้ารายอื่นสําแดงไว้ แม้โจทก์จะนำสินค้าที่บริษัท ล. นำเข้าซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดต่างประเภทย่อยกับสินค้าของจำเลยราคา 1.539 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 กิโลกรัม มาใช้เทียบเป็นราคาสินค้าของจำเลยก็ตาม แต่โจทก์ก็ได้ลดราคานำเข้าให้จำเลยอีกร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมแล้ว การที่โจทก์ทั้งสองได้ทำการประเมินราคาสินค้าใหม่และเรียกเก็บอากรขาเข้าและภาษีการค้าเพิ่มเติมจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2531 จำเลยนำเข้าแผ่นพลาสติก ชนิดแข็ง (PVC GREY REGID SHEET 1220 MM X 2440 MM IN THICKNESS) จำนวน 3,060 แผ่น มีแหล่งกำเนิดในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจากเมืองฮ่งกงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทางเรือที่ท่าเรือกรุงเทพ และจำเลยได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 สําแดงสินค้าที่นำเข้ามีน้ำ

หนักสุทธิ 17,847 กิโลกรัม ราคาสินค้า 1,229,878.40บาท อกรขาเข้า 737,909 บาท ภาษีการค้า 205,433 บาท และได้ชำระค่าอกรก่อนที่เจ้าหน้าที่โจทก์ที่ 1 ได้ตรวจปล่อยสินค้า ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ตรวจพบว่า จำเลยสำแดงน้ำหนักสุทธิของสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งความจริงสินค้าที่นำเข้ามีน้ำหนักสุทธิ52,311.70 กิโลกรัม เป็นเหตุให้ค่าอกรขาด เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 จึงได้ทำการประเมินราคาสินค้า 1,804,633.60 บาท อกรขาเข้า1,082,780 บาท ภาษีการค้า 301,445 บาท ปรากฏว่าจำเลยชำระอกรขาเข้าขาดไป 344,871 บาท ภาษีการค้าขาดไป 96,012 บาทค่าภาษีส่วนท้องถิ่นขาดไป 9,601.20 บาท นอกจากนี้จำเลยยังต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มอกรขาเข้า เงินเพิ่มภาษีการค้า และเงินเพิ่มภาษีส่วนท้องถิ่นคำนวณถึงวันฟ้องรวมค่าภาษีที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 952,699 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้จำเลยชำระค่าภาษีอกรแก่โจทก์ทั้งสองรวมเป็นเงิน 952,699 บาทพร้อมเงินเพิ่มอกรในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนจากเงินภาษีอกรขาเข้า344,871 บาท ตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้นำเข้าแผ่นพลาสติกชนิดแข็งตามฟ้องเข้ามาในราชอาณาจักร และจำเลยได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 แล้วชำระค่าอกรก่อนที่เจ้าหน้าที่โจทก์ที่ 1 ได้ตรวจปล่อยสินค้านั้นรวมเป็นเงิน959,366 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่โจทก์ที่ 1 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าจำเลยชำระภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวถูกต้องมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด ยินยอมรับชำระเงินค่าภาษีจากจำเลย และประทับตราโจทก์ที่ 1 โดยมีข้อความว่า"พอใจบัญชีราคาสินค้า" แสดงว่า ค่าภาษีที่จำเลยเสียไว้ต่อโจทก์ที่ 1 ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เหตุที่น้ำหนักของสินค้าผิดพลาดเกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัทเรือขนส่งสินค้า ทำรายการน้ำหนักสินค้าคลาดเคลื่อนจากน้ำหนักของสินค้าที่บริษัทที่จำเลยสั่งซื้อนำเข้ามาเองโดยบริษัทผู้ส่งสินค้าได้ระบุน้ำหนักในขณะส่งสินค้ามาว่าสินค้าน้ำหนัก52,311.70 กิโลกรัม แต่เมื่อบริษัทเรือขนส่งทำรายการส่งมอบให้

จำเลยกลับปรากฏว่ามีน้ำหนักเพียง 17,847 กิโลกรัม แต่ราคาสินค้ายังมี
ราคา 1,229,878.40 บาท เท่ากับราคาที่จำเลยสั่งซื้อมาแต่ต้น จำเลยได้ชำระภาษีตาม
ราคาสินค้าที่แท้จริง ถือว่าจำเลยได้เสียภาษีอากรต่าง ๆ ให้โจทก์ทั้งสองครบถ้วนถูกต้องแล้ว
กรณีตามฟ้องโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
อากร แต่เหตุที่โจทก์ทั้งสองคำนวณเงินอากรผิดเพราะโจทก์ทั้งสองคำนวณตามน้ำหนัก
มิใช่คำนวณราคาของสินค้าซึ่งมีอายุความ 2 ปี เมื่อโจทก์ทั้งสองไม่ฟ้องเรียกค่า
ภาษีอากรต่าง ๆ ภายในกำหนด 2 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ และฟ้องโจทก์เคลือบ
คลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ตามฟ้องบรรยายความเป็นมาแห่งคดี
เกี่ยวกับจำเลยได้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบ
แสดงรายการการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่
ของโจทก์ที่ 1 ตรวจพบว่าจำเลยได้สำแดงน้ำหนักสุทธิของสินค้าไม่ถูกต้องต่ำกว่า
ความเป็นจริงเป็นเหตุให้อากรขาดรวมถึงความรับผิดของจำเลยผู้ส่งสินค้านำเข้า
ให้เป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างดีและตามคำให้การของจำเลยก็ปรากฏว่าจำเลยเข้าใจและ
ต่อสู้คดีได้ถูกต้อง คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นคำฟ้องที่ได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่ง
สภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับรวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาครบถ้วน
ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม และคดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกเอาเงินภาษีอากรส่วนที่
ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาแห่งสินค้าที่นำเข้า มิใช่กรณีการคิดคำนวณอากรผิด
พลาดจึงมีอายุความ 10 ปี นับจากวันที่นำเข้าของเข้า จำเลยนำสินค้าเข้ามาเมื่อวันที่ 28

ตุลาคม 2531 โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2541 ยังไม่ครบ 10 ปี
คดีโจทก์หาขาดอายุความไม่

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์โจทก์ทั้งสองว่า ราคาสินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ของโจทก์ที่ 1 ประเมินเพิ่มขึ้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ เห็นว่า จำเลย
นำแผ่นพลาสติกชนิดแข็ง เข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 3,060 แผ่น โดยระบุใน
ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าว่า สินค้ามีแหล่งกำเนิดในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี โดยซื้อผ่านเมืองฮ่องกง จำนวน 3,060 แผ่น น้ำหนัก 17,847
กิโลกรัม สำแดงราคา ซี แอนด์ เอฟ 47,959 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการคิดอัตราอากร
สำหรับสินค้านี้ดังกล่าว ตามพิกัดอัตราศุลกากรได้กำหนดให้คิดร้อยละ 60 ของราคา
หรือในอัตรา 14 บาทต่อ 1 กิโลกรัม เมื่อคำนวณตามน้ำหนักแล้วสินค้าที่จำเลยแสดง
มีน้ำหนัก 17,847 กิโลกรัม จึงมีราคา 2.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยกิโลกรัม และเมื่อ
เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 นำราคาดังกล่าวเปรียบเทียบกับราคาสินค้าที่มี
ผู้นำเข้ารายอื่นนำเข้ามาในราชอาณาจักร ราคาสินค้านี้สูงกว่าราคาที่ผู้นำเข้า
รายอื่นสำแดงราคาไว้แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้ามีน้ำ
หนัก 52,311.70 กิโลกรัม มีใช้น้ำหนัก 17,847 กิโลกรัม ตามที่จำเลยสำแดงไว้ราคา
สินค้าของจำเลยต่อ 1 กิโลกรัม จึงคิดเป็นเงิน 0.91 ดอลลาร์สหรัฐ โจทก์ทั้งสองได้นำ
ราคาตามที่จำเลยสำแดงจำนวน 47,959 ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 0.91 ดอลลาร์
สหรัฐ ต่อหน่วยกิโลกรัม ไปเทียบกับราคาสินค้าของผู้นำเข้ารายอื่นตามรายการ
เอกสารหมายเลข 55 และ 56 ได้ความว่า มีผู้นำเข้าจากประเทศในละแวก
ใกล้เคียงกัน คือไต้หวันโดยมีราคาต่อ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1.31 ถึง 1.50 ดอลลาร์
สหรัฐ ราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงจึงต่ำกว่าราคาที่มีผู้นำเข้ารายอื่นสำแดงไว้แม้ได้
ความว่าโจทก์ทั้งสองนำสินค้านี้มาขายบริษัทหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา 1.539 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 กิโลกรัม มาใช้เทียบเป็นราคาสินค้าของจำเลย ซึ่งเป็น
สินค้าที่อยู่ในพิกัดต่างประเภทย่อยกับสินค้าของจำเลยก็ตาม แต่ก็ได้ลดราคานำ

เข้าให้จำเลยอีกร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว อันเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมแล้ว การที่โจทก์ทั้งสองได้ทำการประเมินราคาสินค้าใหม่เป็นผลให้ค่าอากรขาดไป 344,871 บาท ภาษีการค้าขาดไป 96,012 บาท ค่าภาษีส่วนท้องถิ่นขาดไป 9,601.20 บาท และเงินเพิ่มอากรขาเข้า 396,601.65 บาท เงินเพิ่มภาษีการค้า 96,012 บาท เงินเพิ่มภาษีส่วนท้องถิ่น 9,601.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 952,699 บาทจึงชอบแล้ว

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 952,699 บาทพร้อมเงินเพิ่มอากรอัตราร้อยละหนึ่งในต้นเงินอากรขาเข้า จำนวน 344,871 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาร วงศ์-สันติ ทักราล-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ